

PTAの任意加入及び学校関与の適正化について（通知）

令和〇年〇月〇日

市立学校長 様

〇〇市教育委員会 〇〇課長

PTAの任意加入及び学校関与の適正化について（通知）

平素より、本市の教育行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

PTAは、保護者と教職員が任意の意思に基づき参加する団体であり、学校の補助機関ではありません。PTA活動が学校教育と密接な関係を有する場合であっても、入会、会費徴収、役員選出、会員名簿管理、会計処理等は、PTA自身が行うべき本来事務です。

近年、全国的に、PTA加入の意思確認が不十分なまま保護者が会員扱いされる事例、学校徴収金とPTA会費が一体処理される事例、学校連絡ツールや学校名簿がPTA事務に利用される事例、入学式や学校説明会においてPTA手続が学校手続と混在する事例等が問題となっています。

つきましては、各校において、下記事項に留意し、PTAと学校の間係を適正化してください。

なお、末尾の「根拠資料ID」は、作業用台帳 `sources/primary-sources.csv` に対応するものです。実際に自治体通知として発出する際は、必要に応じて削除し、別紙の根拠資料一覧に整理してください。

記

1 PTAが任意加入団体であることの明示

PTAは任意加入団体であり、加入しないことを理由として、児童生徒又は保護者に不利益を生じさせてはなりません。

各校においては、入学説明会、入学式、年度当初配布資料等において、PTAが学校とは別主体の任意団体であることを明確にしてください。

根拠資料ID: L001、L004、L005、L010、L011

2 入会申込記録の確認

PTA会員として取り扱うためには、保護者本人の入会意思を確認できる記録が必要です。

入会申込記録が確認できない保護者を、当然にPTA会員として取り扱わないでください。

役員希望調査、委員選出、くじ引き、免除申請等は、加入確認後の会員に対して行われるべきものであり、入会意思確認前の保護者に対して実施しないでください。

入会申込記録がない場合、会費請求、役員選出、会員名簿作成、総会議決権の付与等の基礎が確認できません。各校は、PTAが会員をどの記録に基づいて管理しているかを確認してください。

根拠資料ID: L001、L002、L010、L012、L013

3 PTA会費と学校徴収金の分離

PTA会費は、任意団体であるPTAの会費であり、学校が当然に徴収できる学校徴収金ではありません。

学校徴収金とPTA会費を同じ通知、同じ口座、同じ引落しで処理する運用は、保護者に誤認を生じさせるおそれがあります。

各校においては、PTA会費の徴収方法について、PTA自身が加入記録に基づき、PTA名義で請求・管理する方法へ移行するよう、PTAと協議してください。

学校職員がPTA会費の徴収、督促、会計処理、名簿管理等を担っている場合には、当該事務が学校の職務として整理されているのか、任意団体であるPTAの本来事務を学校が肩代わりしていないかを確認してください。

根拠資料ID: L001、L010、L015、L017

4 学校名簿及び学校保有個人情報の取扱い

学校が保有する児童・保護者情報は、学校教育上の目的のために取得・保有されるものです。

当該情報をPTAの入会管理、会費徴収、役員選出、会員名簿作成、免除審査等に利用する場合には、個人情報保護法上の問題が生じ得ます。

学校名簿をPTAの内部事務に提供又は利用する場合には、法令、利用目的、本人同意、提供範囲、管理責任を確認してください。確認できない場合には、提供又は利用を行わないでください。

同意を取得する場合であっても、入会同意、名簿提供同意、会費徴収同意を一体化せず、それぞれ別個の意思表示として分けて説明してください。

根拠資料ID: L006、L007、L008、L009、P001

5 学校連絡ツール及び児童経由配布の取扱い

学校連絡ツール、児童経由配布、担任による回収は、保護者にとって学校からの正式な手続と受け止められやすいものです。

PTA加入申込、会費徴収、役員希望調査、免除申請、督促等のPTA内部事務については、学校連絡ツール又は児童経由で行わないよう整理してください。

PTAからの連絡が必要な場合には、PTA名義で、学校手続と明確に区別して行ってください。

学校連絡ツールをPTA内部事務に用いる場合、学校が保有する連絡先情報をPTA目的で利用していないか、また保護者が学校手続と誤認していないかを確認してください。

根拠資料ID: L008、L010、L011、L012、P001

6 入学式・学校説明会におけるPTA手続の分離

入学式及び学校説明会は、学校の教育活動及び学校手続に関する場です。

PTA説明を行う場合であっても、学校手続とPTA手続が一体であるかのような誤認を生じさせないよう、時間、資料、説明者、申込方法を明確に分けてください。

特に、入学式直後にPTA役員選出、くじ引き、免除申請を行う運用は、任意加入性を損なうおそれがあるため、見直してください。

PTA説明を学校施設内で行う場合には、学校施設の目的外使用として、学校教育上の支障、保護者への心理的圧迫、学校

手続との混同の有無を確認してください。

根拠資料ID: L003、L010、L012、M001

7 教職員のPTA事務従事の見直し

PTAの入会管理、会費徴収、会計処理、役員選出、免除審査、内部文書作成等は、PTA自身が担うべき本来事務です。

教職員が勤務時間中にこれらの事務を行うことは、職務専念義務及び学校働き方改革の観点から問題となり得ます。

学校が関与する場合であっても、原則として連絡調整の範囲にとどめてください。

各校は、教職員が行っているPTA関連事務について、連絡調整にとどまるものか、PTAの本来事務を処理しているものかを区別して確認してください。

根拠資料ID: L014、L015、M002

8 学校管理職のPTA役員兼任の見直し

学校長、副校長、教頭等の学校管理職が、PTAの副会長、顧問、会計、監査等にあて職的に就任している場合、学校施設利用の管理、PTAの独立性、利益相反、公私分離の観点から問題が生じ得ます。

各校においては、学校管理職のPTA役員兼任の実態を確認し、必要な見直しを行ってください。

学校施設の利用を許可・管理する立場の者が、利用する側であるPTAの役員を兼ねる場合、施設利用の適正性を中立的に確認しにくくなります。

根拠資料ID: L003、L004、L005、L015、L016、M001

9 学校施設利用の確認

PTAが学校施設を利用する場合であっても、学校施設の目的外使用として、学校教育上の支障がないことを確認する必要があります。

施設利用の可否を判断する際には、次の事項を確認してください。

- PTAが任意加入であることを明示しているか。
- 入会申込記録に基づき会員管理をしているか。
- 非加入者又は児童生徒に不利益が生じないか。
- 学校名簿、学校連絡ツール、学校徴収金をPTA内部事務に利用していないか。
- 会費徴収及び役員選出が適正に行われているか。

確認できない場合には、学校施設の利用、学校連絡ツールの使用、学校配布物との混在等について、改善が確認されるまで制限又は見直しを行ってください。

根拠資料ID: L003、M001、L008、P001

10 実態確認及び報告

各校においては、PTAとの関係について、次の事項を確認してください。

1. 全会員分の入会申込記録の有無
2. PTA会費の徴収方法
3. 学校名簿又は学校連絡ツールのPTA利用の有無

4. 入学式・学校説明会におけるPTA手続の実施状況

5. 教職員のPTA事務従事の有無

6. 学校管理職のPTA役員兼任の有無

7. 学校施設利用許可の確認方法

確認結果については、別途指定する様式により報告してください。

根拠資料ID: L001、L003、L005、L008、L015、M001、P001

参考資料ID一覧

この通知ひな形で使用した主な根拠資料IDは次のとおりです。

- L001 民法第522条
- L002 民法第113条
- L003 学校教育法第137条
- L004 社会教育法第10条
- L005 社会教育法第12条
- L006 個人情報保護法第61条
- L007 個人情報保護法第62条
- L008 個人情報保護法第69条
- L009 個人情報保護法第70条
- L010 消費者契約法第1条
- L011 消費者契約法第3条
- L012 消費者契約法第4条
- L013 消費者契約法第10条
- L014 地方公務員法第34条
- L015 地方公務員法第35条
- L016 地方公務員法第38条
- L017 地方財政法第4条の5
- M001 公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）
- M002 学校・教師が担う業務に係る3分類 更なる役割分担・適正化の推進に向けた取組について
- P001 公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント

以上